

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2238/2535

นายบุญ สวัสดิ์

โจทก์

นายพรม เพ็ญสุข

จำเลย

นายพรม เพ็ญสุข จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 174

ความว่า จำเลยได้ยื่นคำร้องลงวันที่ 15 เมษายน 2535 ขอให้ศาลฎีกาไต่สวนว่า จำเลยทั้งฟ้องฎีกาจริงหรือไม่ศาลชั้นต้นสั่งว่า ศาลฎีกามีคำสั่งว่าจำเลยทั้งฎีกา จำหน่ายคดีจากสารบบความคดีถึงที่สุดแล้ว ไม่มีเหตุที่จำเลย จะขอให้ไต่สวนคำร้อง ที่จำเลยไม่พอใจทั้งฎีกาอีก ยกคำร้อง ต่อมาวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 จำเลยยื่น อุทธรณ์คำสั่ง ศาลชั้นต้นที่ยกคำร้องดังกล่าว ศาลชั้นต้นสั่งว่าคดีถึงที่สุด โดยคำ พิพากษาของศาลฎีกาแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยไม่เป็นสาระ แก่คดีอันควรได้รับการ วินิจฉัย ไม่รับอุทธรณ์

จำเลยเห็นว่า ที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าจำเลยทั้งฎีกานั้นยังไม่แน่ชัดว่าการไม่นำ หมายเป็นความผิดของจำเลยหรือความผิด ของเจ้าหน้าที่ศาล แม้ไม่มีบทกฎหมาย ใดให้อำนาจยื่นคำร้อง ต่อศาลฎีกาเพื่อไต่สวนข้อเท็จจริงดังกล่าวได้ก็ตาม แต่หากจะ ให้จำเลยต้องรับผิดโดยที่ไม่ใช่ความผิดของจำเลยก็น่าจะไม่เป็น ไปตามหลัก นิติธรรม อุทธรณ์ของจำเลยย่อมเป็นสาระแก่คดี หากศาลฎีกาไต่สวนแล้วได้ความว่า จำเลยได้นำเงินค่าหมายวางไว้ แล้วภายในกำหนด นอกจากนั้นจำเลยยังเห็นว่าศาลชั้น ต้นไม่มี อำนาจสั่งรับหรือไม่รับอุทธรณ์ เป็นอำนาจของศาลสูงเท่านั้น ที่จะสั่ง ขอศาล ฎีกาได้โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ดังกล่าว ของจำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 104)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์รับเงิน 15,000 บาท จากจำเลย ห้ามโจทก์และบริวารเข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินพิพาทอีกต่อไป

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้จำเลยนำหนังสือ รับรอง การทำประโยชน์ (น.ส.3) ทะเบียนเลขที่ 399 ไปทำการจดทะเบียน แบ่งแยกโฉนดที่ดินตามแผนที่สังเขปท้ายฟ้องในเส้นสีแดง กขคง จำนวน 15 ไร่ ต่อเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาให้แก่โจทก์ หากจำเลยไม่จัดการ ให้ถือเอา คำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยในการจดทะเบียนแบ่งแยก ที่ดินดังกล่าว ให้ยกฟ้องแย้งของจำเลย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาเห็นว่าจำเลยทั้งฟ้องฎีกา จึงพิพากษาให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความของศาลฎีกา

ต่อมาจำเลยยื่นคำร้องลงวันที่ 15 เมษายน 2535 ขอให้ศาลฎีกาไต่สวนว่า จำเลยทั้งฟ้องฎีกาจริงหรือไม่ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง วันที่ 12 พฤษภาคม 2535 จำเลยยื่นอุทธรณ์คำสั่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว (อันดับ 95,100)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 101)

คำสั่ง

คดีนี้ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยมิได้นำเจ้าหน้าที่ศาลไปส่งสำเนาฎีกาให้โจทก์ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด จึงเป็น การทั้งฟ้อง ให้จำหน่ายคดีจากสารบบ

ความของศาลฎีกาคำสั่งของศาลฎีกาดังกล่าวจึงถึงที่สุด ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ คำร้อง
อุทธรณ์คำสั่งของจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

คดีนี้ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยมิได้นำเจ้าหน้าที่ศาลไปส่งสำเนาฎีกาให้
โจทก์ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด จึงเป็น การทิ้งฟ้อง ให้จำหน่ายคดีจากสารบบ
ความของศาลฎีกาคำสั่งของศาลฎีกาดังกล่าวจึงถึงที่สุด ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ คำร้อง
อุทธรณ์คำสั่งของจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(ตัน เวทไว-ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์-ชวลิต พรายภู)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>